



PUTUSAN

Nomor: 918/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RALPH W EMERZON LELANG Alias WALDO
Tempat lahir : Kalabahi
Umur/tanggal lahir : 31 Th/12 Juni 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Tanah Merah Rawa Sengon RT. 04/22 Kel. Kelapa
Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara;
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
6. Penahanan Hakim sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Jakarta Utara sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Sutan Nasution, S.H., dan kawan-kawan Advokat yang berkantor di Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua tanggal 05 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 918/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr. tanggal 14 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 14 Putusan Nomor: 918/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 918/Pid.Sus/ 2024/PN Jkt.Utr. tanggal 14 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan, surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RALPH W EMERZON LELANG Alias WALDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain jika niat untuk itu telah ternyata adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri” dan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut melakukan “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu: Primair dan dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang plastic.
 2. 1 (Satu) buah baju kaos warna hitam.
 3. 1 (Satu) buah celana pendek warna merah bergaris putih.
 4. 1 (Satu) buah celana jeans Panjang merk DC warna hitam.
 5. 1 (Satu) buah rompi warna hitam.
 6. 1 (Satu) buah Flash Disk berisi rekaman CCTV.Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan..
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat HukumTerdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman seringan-ringannya dengab alasan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya proses persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali seluruh kesalahan yang dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Hal 2 dari 14 Putusan Nomor: 918/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggalOktober 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Primair :

Bahwa ia, Terdakwa RALPH W EMERZON LELANG Alias WALDO pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira Pukul 04.15 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau pada suatu waktu tertentu di tahun 2024 bertempat di Jalan Pembangunan I RT. 12/09 Kelurahan Rawa Badak Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili "dengan sengaja merampas nyawa orang lain jika niat untuk itu telah ternyata adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira Pukul 03.00 WIB, terdakwa RALF W EMERZON LELANG Alias WALDO setelah selesai menghadiri acara pernikahan di Tanah Merah Rawa Sengon, kemudian pada waktu terdakwa melintas di Jalan Waduk Empang Jalan Pembangunan I RT.12/09 Kelurahan Rawa Badak Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara, terdakwa dilempar batu oleh orang yang tidak diketahui sehingga mengenai sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, dengan perasaan emosi dan marah, terdakwa pulang kerumahnya untuk mengambil senjata tajam.
- Bahwa setelah sampai di rumah, terdakwa mengambil senjata tajam jenis parang dan diselipkan di pinggang terdakwa kemudian terdakwa pergi ke Jalan Pembangunan I RT.12/09 Kel. Rawa Badak Utara untuk mencari orang yang telah melempari terdakwa dan sekira jam 04.00 WIB, terdakwa sampai di lokasi kejadian dan melihat saksi korban MUHAMAD SIDIK SAPUTRA lalu terdakwa membacok saksi korban MUHAMMAD SAPUTRA SIDIK menggunakan senjata tajam jenis parang sebanyak 6 (enam) kali dan mengenai tangan kanan, leher bagian belakang, punggung, bahu dan siku sebelah kanan sehingga saksi korban MUHAMMAD SAPUTRA SIDIK terjatuh ketanah dengan keadaan bersimbah darah.
- Bahwa terdakwa membacok saksi korban MUHAMMAD SAPUTRA SIDIK sebanyak 6 (enam) kali menggunakan senjata tajam jenis parang

Hal 3 dari 14 Putusan Nomor: 918/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



ke bagian tubuh yang dapat mematikan yakni ke bagian leher bagian belakang, ke bagian punggung, bahu sehingga saksi korban MUHAMMAD SAPUTRA SIDIK mengalami luka yang dapat menimbulkan ancaman bahaya maut, namun karena saksi korban MUHAMMAD SAPUTRA SIDIK langsung mendapatkan pertolongan dan akhirnya saksi korban MUHAMMAD SAPUTRA SIDIK tidak meninggal dunia namun mengalami luka bacok pada bagian siku tangan sebelah kiri, luka bacok pada tangan kanan, luka bacok pada leher bagian belakang, luka bacok pada bagian punggung, luka bacok pada bagian bahu sebelah kiri dan luka bacok pada bagian kepala yang dikuatkan dengan Visum et Repertum Rumah Sakit Koja tanggal 30 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dokter Romanna Julia Duma setelah melakukan pemeriksaan terhadap MUHAMMAD SIDIK SAPUTRA memberikan KESIMPULAN : Pada korban ditemukan luka-luka terbuka di kepala, leher, lengan dan pergelangan tangan dan patah tulang-tulang lengan dan tengkorak akibat kekerasan tajam. Luka-luka tersebut telah menimbulkan ancaman bahaya maut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Subsidiar :

Bahwa ia, Terdakwa RALPH W EMERZON LELANG Alias WALDO pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira Pukul 04.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau pada suatu waktu tertentu di tahun 2024 bertempat di Jalan Pembangunan I RT. 12/09 Kelurahan Rawa Badak Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa dengan kondisi emosi karena sebelumnya dilempar oleh orang yang tidak dikenal dan terdakwa yang sudah membawa senjata tajam jenis parang mencari orang yang melempari batu tersebut namun karena tidak diketahui orangnya sehingga setiap terdakwa menemui orang maka terdakwa akan melakukan penganiayaan, selanjutnya terdakwa melihat saksi korban MUHAMAD SIDIK SAPUTRA dan membacok saksi korban MUHAMMAD SAPUTRA SIDIK menggunakan senjata tajam jenis



parang sebanyak 6 (enam) kali dan mengenai tangan kanan, leher bagian belakang, punggung, bahu dan siku sebelah kanan sehingga saksi korban MUHAMMAD SAPUTRA SIDIK terjatuh ketanah dengan keadaan bersimbah darah.

- Bahwa akibat penganiyaan yang dilakukan terdakwa tersebut, maka saksi korban MUHAMMAD SAPUTRA SIDIK mengalami luka berat yakni luka bacok pada bagian siku tangan sebelah kiri, luka bacok pada tangan kanan, luka bacok pada leher bagian belakang, luka bacok pada bagian punggung, luka bacok pada bagian bahu sebelah kiri dan luka bacok pada bagian kepala.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Koja tanggal 30 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dokter Romanna Julia Duma setelah melakukan pemeriksaan terhadap MUHAMMAD SIDIK SAPUTRA memberikan KESIMPULAN : Pada korban ditemukan luka-luka terbuka di kepala, leher, lengan dan pergelangan tangan dan patah tulang-tulang lengan dan tengkorak akibat kekerasan tajam. Luka-luka tersebut telah menimbulkan ancaman bahaya maut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

DAN

Kedua :

Bahwa ia, Terdakwa RALPH W EMERZON LELANG Alias WALDO pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira Pukul 04.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau pada suatu waktu tertentu di tahun 2024 bertempat di Jalan Pembangunan I RT. 12/09 Kelurahan Rawa Badak Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili "beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut melakukan penganiyaan", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira Pukul 03.00 WIB, setelah selesai menghadiri acara pernikahan di Tanah Merah Rawa Sengon, terdakwa melintas di Jalan Waduk Empang Jalan Pembangunan I RT.12/09 Kelurahan Rawa Badak Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara, namun terdakwa dilempar batu oleh orang yang tidak diketahui sehingga mengenai sepeda motor yang dikendarai oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, dengan perasaan emosi dan marah, terdakwa pulang kerumahnya untuk mengambil senjata tajam, kemudian terdakwa melihat saksi korban ISEM sedang mengendarai sepeda motor lalu terdakwa membacok saksi korban Ny. Isem menggunakan senjata tajam jenis parang dan mengenai punggung sebelah kanan, kemudian saksi ALFIN MUBAROK juga melintas di tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor, lalu terdakwa membacok saksi ALFIN MUBAROK sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung sebelah kanan lalu saksi ALFIN MUBAROK berlari ke tempat pembuangan sampah sambil berteriak **"TOLONG...TOLONG"** kemudian terdakwa mengejar saksi korban IRWAN AMIRULLAH, kemudian terdakwa membacok kepala saksi korban IRWAN ABIRULLAH sebanyak 2 (dua) kali dan selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian.

- Bahwa terdakwa melakukan penganiyaan terhadap saksi korban Ny. ISEM, saksi korban ALFIN MUBAROK, saksi korban IRWAN AMIRULLAH dengan cara terdakwa membacok saksi korban Ny. Isem menggunakan senjata tajam jenis parang dan mengenai punggung sebelah kanan, kemudian membacok saksi ALFIN MUBAROK sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung sebelah kanan, dan terdakwa membacok kepala saksi korban IRWAN ABIRULLAH sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa Visum et Repertum Rumah Sakit Koja tanggal 07 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dokter Sandy setelah melakukan pemeriksaan terhadap IRWAN AMIRULLAH memberikan KESIMPULAN : Pada korban ditemukan luka robek dan luka lecet. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu
- Bahwa Visum et Repertum Rumah Sakit Koja tanggal 07 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dokter Sandy setelah melakukan pemeriksaan terhadap Ny. ISEM memberikan KESIMPULAN : Pada korban ditemukan luka robek pada punggung kanan. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Hal 6 dari 14 Putusan Nomor: 918/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD SAPUTRA SIDIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira Pukul 04.15 WIB bertempat di Jalan Pembangunan I RT. 12/09 Kelurahan Rawa Badak Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara.
- Bahwa yang menjadi korban perkara pembacokan tersebut adalah saksi sendiri dan teman - teman saksi dan warga sekitar tempat kejadian perkara (TKP), yang menjadi pelakunya seorang laki-laki yang awalnya saksi tidak ketahui identitasnya, namun saat di Polsek baru tahu namanya RALPH W. EMERZON LELANG Alias WALDO.
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 03.30 WIB saksi datang ke tempat pembuangan sampah, dengan maksud untuk bekerja yakni membantu bongkar gerobak sampah warga sekitar, sambil menunggu gerobak datang saksi dan teman-temannya kurang lebih 4 (empat) orang duduk-duduk dulu di depan Tempat Pembuangan Sampah, tiba-tiba datanglah ALFIN MUBAROK dan teman-temannya lari ke arah saksi sambil berteriak "TOLONG A' ADA YANG DIBACOK" lalu saksi dan teman teman saksi mencari pelakunya, namun setelah bertemu dengan pelaku, saksi dan teman- teman saksi dikejar oleh terdakwa yang memegang senjata tajam jenis Parang, melihat pelaku mengejar saksi dengan membawa Parang maka saksi dan teman-temannya berlari hingga saksi terjatuh, dan pada saat terjatuh itulah saksi dibacok berkali-kali oleh terdakwa, setelah saksi lemas terdakwa pun mengejar teman saksi yang lain, setelah terdakwa pergi kemudian saksi ditolong oleh teman saksi dan warga sekitar lalu dibawa ke Rumah Sakit Koja Jakarta Utara.
- Bahwa pelaku membacok saksi sekitar 6 (enam) kali bacokan pada bagian tangan kanan, siku tangan kiri, bahu tangan kanan, punggung kiri dan kanan, leher serta kepala sampai mengeluarkan banyak darah.

Hal 7 dari 14 Putusan Nomor: 918/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa selain mengalami luka, saksi juga Sekaran tidak bisa menggerakkan tangan kanannya.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan saksi masih mengenalinya yakni parang tersebut adalah alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk membacok saksi.
- Bahwa kemudian saksi dirawat di Rumah Sakit Koja selama 1 (satu) minggu lamanya dan selanjutnya berobat jalan.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. ISEM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira Pukul 04.15 WIB bertempat di Jalan Pembangunan I RT. 12/09 Kelurahan Rawa Badak Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang dibonceng oleh keponakan saksi menggunakan sepeda motor menuju pasar.
- Bahwa saksi melihat terdakwa sambil meegang parang menghentikan sepeda motor yang ditumpangi saksi.
- Bahwa karena takut keponakan saksi menghentikan laju sepeda motornya lalu pergi meninggalkan saksi.
- Bahwa kemudian terdakwa membacok saksi yang mengenai punggung mengeluarkan darah saksi sambil berteriak "Jangan kurang ajar...!!"
- Bahwa benar kemudian saksi terjatuh ketanah dan tertimpa sepeda motor yang ditumpangi saksi.
- Bahwa setelah membacok saksi, terdakwa pergi mengejar orang lain.
- Bahwa kemudian saksi berusaha keluar dari tindihan sepeda motor dan setelah berhasil, saksi melarikan diri
- Bahwa saat di rumah sakit saksi mendapat jahitan 3 (tiga) lapis.
- Bahwa barang bukti berupa parang yang diperlihatkan dipersidangan adalah parang yang digunakan terdakwa membacok saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab gterdakwa melakukan pembacokan.
- Bahwa saksi juga mendengar bahwa ada orang lain juga yang di bacok terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bebrapa hari saksi tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari.

Hal 8 dari 14 Putusan Nomor: 918/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. IRWAN AMIRULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira jam 04.15 Wib di Jl. Pembangunan I Rt.12/09 Kel. Rawa Badak Utara Kec. Koja Jakarta Utara.
- Bahwa adapun yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah sdr MUHAMAD SIDIK SAPUTRA, dan saksi juga ikut menjadi korban.
- Bahwa adapun kronologis terjadinya perkara penganiayaan bermula pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 04.30 Wib saat saksi sedang bekerja membongkar sampah ditempat kejadian, lalu tiba tiba datang 2 (dua) orang berboncengan sepeda motor langsung menabrak saksi, dan salah satu pelaku berkata "AYO LARI LU LARI..." sambil turun menenteng senjata tajam jenis parang lalu saksi dibacok 2 (dua) kali dibagian kepala bagian atas, atas kejadian tersebut saksi pun tergeletak dan dibantu warga berobat ke RS Koja dan kemudian saksi melapor ke Polsek Koja.
- Bahwa dapat saksi jelaskan sdr MUHAMAD SIDIK SAPUTRA mengalami luka sobek pada pergelangan tangan kanan, luka sobek pada leher bagian belakang, luka sobek pada lengan kiri, sedangkan saksi mengalami luka sobek pada kepala bagian atas saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab pelaku melakukan penganiayaan terhadap saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

4. ALFIN MUBAROK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira jam 04.15 Wib di Jl. Pembangunan I Rt.12/09 Kel. Rawa Badak Utara Kec. Koja Jakarta Utara.

Hal 9 dari 14 Putusan Nomor: 918/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang menjadi korban perkara dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah teman saksi yang bernama MUHAMAD SIDIK SAPUTRA dan termasuk saksi sendiri yang menjadi korban juga, yang menjadi pelakunya seorang laki-laki yang tidak saksi ketahui identitasnya, namun setelah dikantor Polsek Koja saksi baru tahu namanya RALPH W EMERZON LELANG.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku melakukan penganiayaan terhadap sdr MUHAMAD SIDIK SAPUTRA, namun pelaku melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara membacok saksi dengan menggunakan alat senjata tajam berupa Parang sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai punggung saksi.
- Bahwa adapun kronologis terjadinya perkara penganiayaan terhadap saksi dapat saksi jelaskan bermula saat saksi sepulang dari habis beli makan bersama dengan teman saksi sdr ZIDAN, kemudian berboncengan naik sepeda motor melintas di tempat kejadian, namun saat sampai ditempat kejadian tiba tiba pelaku yang ternyata bernama RALPH W EMERZON LELANG tanpa ada perkataan menghadang kendaraan saksi sambil menenteng senjata tajam jenis parang, melihat aksi pelaku tersebut saksi dan teman saksi langsung berhenti dan loncat dari motor namun pelaku sempat membacok saksi 1 (satu) kali dan mengenai punggung saksi, lalu saksi dan teman saksi kabur dan pulang kerumah kemudian berobat ke RSUD Tugu Koja.
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku yang bernama RALPH W EMERZON LELANG saksi menderita luka sobek pada punggung saksi dan mendapat 6 jahitan.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu luka apa saja akibat penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap sdr MUHAMAD SIDIK SAPUTRA, namun setelah di Kantor Polsek Koja saksi baru tahu bahwa sdr MUHAMAD SIDIK SAPUTRA menderita luka sobek pada pergelangan tangan kanan, luka sobek pada leher bagian belakang, luka sobek pada lengan kiri.
- Bahwa adapun yang menjadi penyebab terjadinya pelaku melakukan penganiayaan terhadap saksi dan juga teman saksi sdr MUHAMAD SIDIK SAPUTRA saksi tidak tahu.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan dan dibacakan Visum et repertum sebagai berikut :

Hal 10 dari 14 Putusan Nomor: 918/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum et Repertum Rumah Sakit Koja tanggal 30 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dokter Romanna Julia Duma setelah melakukan pemeriksaan terhadap MUHAMMAD SIDIK SAPUTRA memberikan KESIMPULAN : Pada korban ditemukan luka-luka terbuka di kepala, leher, lengan dan pergelangan tangan dan patah tulang-tulang lengan dan tengkorak akibat kekerasan tajam. Luka-luka tersebut telah menimbulkan ancaman bahaya maut.
- Bahwa Visum et Repertum Rumah Sakit Koja tanggal 07 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dokter Sandy setelah melakukan pemeriksaan terhadap IRWAN AMIRULLAH memberikan KESIMPULAN : Pada korban ditemukan luka robek dan luka lecet. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu
- Bahwa Visum et Repertum Rumah Sakit Koja tanggal 07 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dokter Sandy setelah melakukan pemeriksaan terhadap Ny. ISEM memberikan KESIMPULAN : Pada korban ditemukan luka robek pada punggung kanan. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WIB saat terdakwa dalam perjalanan dari sebuah Acara Pernikahan Orang Flores di Tanah Merah Rawa Sengon Kec. Kelapa Gading sendirian naik sepeda motor hendak menjemput pacar terdakwa, lalu sekitar pukul 04.00 WIB saat lewat di Jl. Pembangunan I Rt.12/09 Kel. Rawa Badak Utara Kec. Koja Jakarta Utara atau di sekitar tempat kejadian perkara (TKP), tiba-tiba dilempar batu oleh seseorang dan mengenai sepeda motor terdakwa, karena kesal terdakupun pulang ke kontrakan terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil sebilah parang (senjata tajam) yang ada didalam kontrakan terdakwa tersebut lalu dan terdakwa selipkan di sebelah kiri celana yang terdakwa pakai, lalu terdakwa

Hal 11 dari 14 Putusan Nomor: 918/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



kembali lagi ke Jl. Pembangunan I Rt.12/09 Kel. Rawa Badak Utara Kec. Koja Jakarta Utara dengan meminta tolong teman terdakwa, sdr DANI untuk mengantarkan terdakwa ke tempat terdakwa dilempar, namun sdr DANI tidak tahu menahu tentang perkaranya. Dan sesampai di TKP terdakwa suruh sdr DANI untuk menunggu saja diatas sepeda motor, lalu terdakwa bertemu dengan beberapa orang kemudian terdakwa cabut Parang (senjata tajam) tersebut lalu terdakwa gunakan untuk menganiaya beberapa orang yang ada disekitar tempat kejadian, setelah itu terdakwa kabur.

- Bahwa terdakwa berhenti melakukan pembacokan karena hari massa mulai ramai berdatangan ke tempat kejadian dan hari sudah mulai terang matahari sudah terbit
- Bahwa setelah dipersidangan terdakwa ingat bahwa saksi MUHAMAD SIDIK SAPUTRA, saksi Ny. ISEM, saksi ALFIN MUBAROK, saksi IRWAN AMIRULLAH adalah orang yang terdakwa bacok.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang plastik, adalah senjata tajam yang terdakwa gunakan untuk membacok para korban di TKP.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib di kontrakan terdakwa yang beralamatkan di Tanah Merah Rawa Sengon Rt.04/22 Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, adapun yang menangkap terdakwa adalah petugas Kepolisian berpakaian preman yang mengaku dari Polsek Koja Jakarta Utara.
- Bahwa seingat terdakwa saksi MUHAMAD SIDIK SAPUTRA adalah orang yang telah melempar terdakwa.
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum atau dipenjara di LP CIKARANG selama 1 tahun 6 bulan dalam perkara Penganiayaan, dan pernah melakukan perkara Pembunuhan seorang SATPAM di Lippo CIKARANG dan saat ini terdakwa masih DPO.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka berdarah.
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang plastic.
2. 1 (Satu) buah baju kaos warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (Satu) buah celana pendek warna merah bergaris putih.
4. 1 (Satu) buah celana jeans Panjang merk DC warna hitam.
5. 1 (Satu) buah rompi warna hitam.
6. 1 (Satu) buah Flash Disk berisi rekaman CCTV

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah maka dapatlah diterima sebagai barang bukti di persidangan, dan Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi dan Terdakwa yang menyatakan mengenal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira Pukul 03.00 WIB, terdakwa RALF W EMERZON LELANG Alias WALDO setelah selesai menghadiri acara pernikahan di Tanah Merah Rawa Sengon, kemudian pada waktu terdakwa melintas di Jalan Waduk Empang Jalan Pembangunan I RT.12/09 Kelurahan Rawa Badak Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara, terdakwa dilempar batu oleh orang yang tidak diketahui sehingga mengenai sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, dengan perasaan emosi dan marah, terdakwa pulang kerumahnya untuk mengambil senjata tajam.
- Bahwa benar setelah sampai di rumah, terdakwa mengambil senjata tajam jenis parang dan diselipkan di pinggang terdakwa kemudian terdakwa pergi ke Jalan Pembangunan I RT.12/09 Kel. Rawa Badak Utara untuk mencari orang yang telah melempari terdakwa;
- Bahwa benar sekira jam 04.00 WIB, terdakwa sampai di lokasi kejadian dan melihat saksi korban MUHAMAD SIDIK SAPUTRA lalu terdakwa membacok saksi korban MUHAMMAD SAPUTRA SIDIK menggunakan senjata tajam jenis parang sebanyak 6 (enam) kali dan mengenai tangan kanan, leher bagian belakang, punggung, bahu dan siku sebelah kanan sehingga saksi korban MUHAMMAD SAPUTRA SIDIK terjatuh ketanah dengan keadaan bersimbah darah;
- Bahwa benar Terdakwa menghentikan pembacokan tersebut karena massa mulai ramai berdatangan untuk memberikan pertolongan;
- Bahwa benar terdakwa membacok saksi korban MUHAMMAD SAPUTRA SIDIK sebanyak 6 (enam) kali menggunakan senjata tajam jenis parang ke bagian tubuh yang dapat mematikan yakni ke bagian leher bagian belakang, ke bagian punggung, bahu sehingga saksi korban MUHAMMAD SAPUTRA SIDIK mengalami luka yang dapat

Hal 13 dari 14 Putusan Nomor: 918/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ancaman bahaya maut, namun karena saksi korban MUHAMMAD SAPUTRA SIDIK langsung mendapatkan pertolongan dan akhirnya saksi korban MUHAMMAD SAPUTRA SIDIK tidak meninggal dunia namun mengalami luka bacok pada bagian siku tangan sebelah kiri, luka bacok pada tangan kanan, luka bacok pada leher bagian belakang, luka bacok pada bagian punggung, luka bacok pada bagian bahu sebelah kiri dan luka bacok pada bagian kepala;

- Bahwa benar luka-luka tersebut sebagaimana dikuatkan dengan Visum et Repertum Rumah Sakit Koja tanggal 30 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dokter Romanna Julia Duma setelah melakukan pemeriksaan terhadap MUHAMMAD SIDIK SAPUTRA memberikan KESIMPULAN : Pada korban ditemukan luka-luka terbuka di kepala, leher, lengan dan pergelangan tangan dan patah tulang-tulang lengan dan tengkorak akibat kekerasan tajam. Luka-luka tersebut telah menimbulkan ancaman bahaya maut;
- Bahwa benar sebelumnya pula pada pukul sekira Pukul 03.00 WIB dengan perasaan emosi dan marah karena merasa dilempar batu sehingga mengenai sepeda motornya, setelah mengambil parang dari rumah Ketika kemudian terdakwa melihat saksi korban ISEM sedang mengendarai sepeda motor lalu terdakwa membacok saksi korban Ny, Isem menggunakan senjata tajam jenis parang dan mengenai punggung sebelah kanan, kemudian saksi ALFIN MUBAROK juga melintas di tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor, lalu terdakwa membacok saksi ALFIN MUBAROK sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung sebelah kanan lalu saksi ALFIN MUBAROK berlari ke tempat pembuangan sampah sambil berteriak **"TOLONG... TOLONG"** kemudian terdakwa mengejar saksi korban IRWAN AMIRULLAH, kemudian terdakwa membacok kepala saksi korban IRWAN ABIRULLAH sebanyak 2 (dua) kali dan selanjutnya karena massa mulai berdatangan terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiyaan terhadap saksi korban Ny. ISEM, saksi korban ALFIN MUBAROK, saksi korban IRWAN AMIRULLAH dengan cara terdakwa membacok saksi korban Ny. Isem menggunakan senjata tajam jenis parang dan mengenai punggung sebelah kanan, kemudian membacok saksi ALFIN MUBAROK sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung sebelah kanan, dan terdakwa

Hal 14 dari 14 Putusan Nomor: 918/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacok kepala saksi korban IRWAN ABIRULLAH sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Koja tanggal 07 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dokter Sandy setelah melakukan pemeriksaan terhadap IRWAN AMIRULLAH memberikan KESIMPULAN : Pada korban ditemukan luka robek dan luka lecet. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Koja tanggal 07 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dokter Sandy setelah melakukan pemeriksaan terhadap Ny. ISEM memberikan KESIMPULAN : Pada korban ditemukan luka robek pada punggung kanan. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa hanya dapat dipersalahkan telah melakukan suatu tindak pidana jika perbuatan yang telah dilakukannya memenuhi seluruh rumusan pasal yang didakwakan dan tidak ternyata ada alasan pemaaf maupun pembeda dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk kumulatif maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu kemudian dakwaan kedua;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan kumulatif, kesatu primer melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, subsider melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP, dan Kedua melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kesatu Primer melanggar pasal 53 Jo. 338 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, Dengan sengaja merampas nyawa orang lain

Hal 15 dari 14 Putusan Nomor: 918/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah subyek Hukum dan menurut hemat Majelis selama pemeriksaan di persidangan dari sikap dan perbuatannya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab. Bahwa mengenai identitas lengkap Terdakwa telah ditanyakan, diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang didakwa (**error in persona**), sehingga unsur barang siapa menurut hemat Majelis telah terpenuhi;

Ad. 2 Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, Dengan sengaja merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira Pukul 03.00 WIB, terdakwa RALF W EMERZON LELANG Alias WALDO setelah selesai menghadiri acara pernikahan di Tanah Merah Rawa Sengon, kemudian pada waktu terdakwa melintas di Jalan Waduk Empang Jalan Pembangunan I RT.12/09 Kelurahan Rawa Badak Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara, terdakwa dilempar batu oleh orang yang tidak diketahui sehingga mengenai sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, dengan perasaan emosi dan marah, terdakwa pulang kerumahnya untuk mengambil senjata tajam.
- Bahwa benar setelah sampai di rumah, terdakwa mengambil senjata tajam jenis parang dan diselipkan di pinggang terdakwa kemudian terdakwa pergi ke Jalan Pembangunan I RT.12/09 Kel. Rawa Badak Utara untuk mencari orang yang telah melempari terdakwa;
- Bahwa benar sekira jam 04.00 WIB, terdakwa sampai di lokasi kejadian dan melihat saksi korban MUHAMAD SIDIK SAPUTRA lalu terdakwa membacok saksi korban MUHAMMAD SAPUTRA SIDIK menggunakan senjata tajam jenis parang sebanyak 6 (enam) kali dan mengenai

Hal 16 dari 14 Putusan Nomor: 918/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan, leher bagian belakang, punggung, bahu dan siku sebelah kanan sehingga saksi korban MUHAMMAD SAPUTRA SIDIK terjatuh ketanah dengan keadaan bersimbah darah;

- Bahwa benar Terdakwa menghentikan pembacokan tersebut karena massa mulai ramai berdatangan untuk memberikan pertolongan;
- Bahwa benar terdakwa membacok saksi korban MUHAMMAD SAPUTRA SIDIK sebanyak 6 (enam) kali menggunakan senjata tajam jenis parang ke bagian tubuh yang dapat mematikan yakni ke bagian leher bagian belakang, ke bagian punggung, bahu sehingga saksi korban MUHAMMAD SAPUTRA SIDIK mengalami luka yang dapat menimbulkan ancaman bahaya maut, namun karena saksi korban MUHAMMAD SAPUTRA SIDIK langsung mendapatkan pertolongan dan akhirnya saksi korban MUHAMMAD SAPUTRA SIDIK tidak meninggal dunia namun mengalami luka bacok pada bagian siku tangan sebelah kiri, luka bacok pada tangan kanan, luka bacok pada leher bagian belakang, luka bacok pada bagian punggung, luka bacok pada bagian bahu sebelah kiri dan luka bacok pada bagian kepala;
- Bahwa benar luka-luka tersebut sebagaimana dikuatkan dengan Visum et Repertum Rumah Sakit Koja tanggal 30 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dokter Romanna Julia Duma setelah melakukan pemeriksaan terhadap MUHAMMAD SIDIK SAPUTRA memberikan KESIMPULAN : Pada korban ditemukan luka-luka terbuka di kepala, leher, lengan dan pergelangan tangan dan patah tulang-tulang lengan dan tengkorak akibat kekerasan tajam. Luka-luka tersebut telah menimbulkan ancaman bahaya maut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka unsur Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, Dengan sengaja merampas nyawa orang lain telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan kesatu primer telah terbukti dari perbuatan Terdakwa, maka dakwaan kesatu subsider tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kumulatif kedua melanggar Pasal Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Hal 17 dari 14 Putusan Nomor: 918/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perbuatan berlanjut (voorgezete handelingen);

Ad 1. Barang siapa;

Menimbang bahwa oleh karena unsur barang siapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu primer, maka dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan kesatu primer tersebut, maka unsur inipun telah terpenuhi dalam dakwaan ini;

Ad. 2 melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi, Penganiayaan diartikan sebagai sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka. Termasuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak Kesehatan orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke Sungai sehingga basah kuyup, menyuruh orang berdiri di Terik matahari dsb, Sedangkan rasa sakit misalnya dengan mencubit, menendang, memukul, menempeleng, dsb. Menimbulkan luka-luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dll. Sedangkan merusak Kesehatan misalnya orang yang sedang tidur dan berkeringat dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelumnya pula pada pukul sekira Pukul 03.00 WIB dengan perasaan emosi dan marah karena merasa dilempar batu sehingga mengenai sepeda motornya, setelah mengambil parang dari rumah Ketika kemudian terdakwa melihat saksi korban ISEM sedang mengendarai sepeda motor lalu terdakwa membacok saksi korban Ny, Isem menggunakan senjata tajam jenis parang dan mengenai punggung sebelah kanan, kemudian saksi ALFIN MUBAROK juga melintas di tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor, lalu terdakwa membacok saksi ALFIN MUBAROK sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung sebelah kanan lalu saksi ALFIN MUBAROK berlari ke tempat pembuangan sampah sambil berteriak **"TOLONG... TOLONG"** kemudian terdakwa mengejar saksi korban IRWAN AMIRULLAH, kemudian terdakwa membacok kepala saksi korban IRWAN ABIRULLAH sebanyak 2 (dua) kali dan selanjutnya karena massa mulai berdatangan terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Ny. ISEM, saksi korban ALFIN MUBAROK, saksi korban IRWAN

Hal 18 dari 14 Putusan Nomor: 918/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIRULLAH dengan cara terdakwa membacok saksi korban Ny. Isem menggunakan senjata tajam jenis parang dan mengenai punggung sebelah kanan, kemudian membacok saksi ALFIN MUBAROK sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung sebelah kanan, dan terdakwa membacok kepala saksi korban IRWAN ABIRULLAH sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Koja tanggal 07 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dokter Sandy setelah melakukan pemeriksaan terhadap IRWAN AMIRULLAH memberikan KESIMPULAN : Pada korban ditemukan luka robek dan luka lecet. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Koja tanggal 07 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dokter Sandy setelah melakukan pemeriksaan terhadap Ny. ISEM memberikan KESIMPULAN : Pada korban ditemukan luka robek pada punggung kanan. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad, 3 Perbuatan berlanjut:

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya supaya dapat di pandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan / Doktrin dan praktek harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan;
- b. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, penggelapan dengan penggelapan, penganiayaan dengan penganiayaan;
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama. Penyelesaiannya mungkin makan tempo sampai tahunan, akan tetapi perbuatan berulang-ulang untuk menyelesaikan itu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakat hukum yang terungkap di persidangan diatas, Majelis juga berpendapat bahwa seluruh unsur perbuatan

Hal 19 dari 14 Putusan Nomor: 918/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlanjut dalam pasal 64 ayat 1 KUHP jo 351 ayat 1 KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelumnya pula pada pukul sekira Pukul 03.00 WIB dengan perasaan emosi dan marah karena merasa dilempar batu sehingga mengenai sepeda motornya, setelah mengambil parang dari rumah Ketika kemudian terdakwa melihat saksi korban ISEM sedang mengendarai sepeda motor lalu terdakwa membacok saksi korban Ny. Isem menggunakan senjata tajam jenis parang dan mengenai punggung sebelah kanan, kemudian saksi ALFIN MUBAROK juga melintas di tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor, lalu terdakwa membacok saksi ALFIN MUBAROK sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung sebelah kanan lalu saksi ALFIN MUBAROK berlari ke tempat pembuangan sampah sambil berteriak **"TOLONG... TOLONG"** kemudian terdakwa mengejar saksi korban IRWAN AMIRULLAH, kemudian terdakwa membacok kepala saksi korban IRWAN ABIRULLAH sebanyak 2 (dua) kali dan selanjutnya karena massa mulai berdatangan terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiyaan terhadap saksi korban Ny. ISEM, saksi korban ALFIN MUBAROK, saksi korban IRWAN AMIRULLAH dengan cara terdakwa membacok saksi korban Ny. Isem menggunakan senjata tajam jenis parang dan mengenai punggung sebelah kanan, kemudian membacok saksi ALFIN MUBAROK sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung sebelah kanan, dan terdakwa membacok kepala saksi korban IRWAN ABIRULLAH sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Koja tanggal 07 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dokter Sandy setelah melakukan pemeriksaan terhadap IRWAN AMIRULLAH memberikan KESIMPULAN : Pada korban ditemukan luka robek dan luka lecet. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Koja tanggal 07 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dokter Sandy setelah melakukan pemeriksaan terhadap Ny. ISEM memberikan KESIMPULAN : Pada korban ditemukan luka robek pada punggung kanan. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan

Hal 20 dari 14 Putusan Nomor: 918/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 Jo Pasal 338 KUHP dan Pasal 351 ayat 1 jo 64 KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun membenar, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan mampu bertanggung maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengingatkan kepada Terdakwa, bahwa meskipun Terdakwa dijatuhi pidana namun pidana tersebut bukanlah pembalasan ataupun balas dendam terhadap Terdakwa, namun memiliki unsur Pendidikan agar Terdakwa dapat menginsafi kesalahan dan tidak akan mengulangi lagi pada masa mendatang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Penuntut Umum akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;

Hal 21 dari 14 Putusan Nomor: 918/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sangat membahayakan para saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan serta berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan Ketantuan Pasal 53 Jo Pasal 338 KUHP , Pasal 351 ayat

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RALPH W EMERZON LELANG ALIAS WALDO sebagaimana identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan pembunuhan dan penganiayaan secara berlanjut sebagaimana dakwaan kesatu primer dan dakwaan kedua Penuntut Umum diatas;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) (Satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang plastic.
 - 2) 1 (Satu) buah baju kaos warna hitam.
 - 3) 1 (Satu) buah celana pendek warna merah bergaris putih.
 - 4) 1 (Satu) buah celana jeans Panjang merk DC warna hitam.
 - 5) 1 (Satu) buah rompi warna hitam.
 - 6) 1 (Satu) buah Flash Disk berisi rekaman CCTV.dimusnahkan..
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 oleh kami, Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum. , Nanik Handayani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Hal 22 dari 14 Putusan Nomor: 918/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal .tersebut diatasoleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anita Purwita Sari, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Jekson Marpaung, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum.

Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H

Nanik Handayani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anita Purwita Sari, S.H., M.H.

Hal 23 dari 14 Putusan Nomor: 918/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)